

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5048/2550

พนักงานอัยการจังหวัดนครราชสีมา
นายสมศักดิ์หรือศักดิ์ เจริญรัมย์

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 43 ทวิ, มาตรา 157 ทวิ

พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ มาตรา 157 ทวิ วรรคสอง บัญญัติว่า "ผู้ขับขี่ผู้ใดฝ่าฝืน มาตรา 43 ทวิ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษสูงกว่าที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษหรือกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทอีกหนึ่งในสาม และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ที่มีกำหนดไม่น้อยกว่าหกเดือนหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่" บทบัญญัติดังกล่าวมีความหมายเพียงว่า เมื่อศาลพิพากษาลงโทษผู้ใด ตามกฎหมายมาตรานี้แล้ว ให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่าหกเดือนหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ด้วย อันเป็นบทบังคับให้ศาลต้องมีคำสั่งดังกล่าว ดังนั้น เมื่อศาลอุทธรณ์ภาค 3 ลงโทษจำเลยตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ มาตรา 157 ทวิ วรรคสอง แล้ว ย่อมต้องมีคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของจำเลยมีกำหนดไม่น้อยกว่าหกเดือนด้วย

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2543 เวลากลางคืนหลังเที่ยง จำเลยซึ่งได้รับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ประจำรถโดยเป็นผู้ขับรถบรรทุกพ่วง 18 ล้อ หมายเลขทะเบียน 70 - 1819 นครราชสีมา ตัวพ่วง 70 - 1820 นครราชสีมา และได้รับใบ

อนุญาตเป็นผู้ขั้บรยณต์ชนิดที่ 3 ในขณะที่จำเลยปฏิบัติหน้าที่ขั้บรยบรทุกคั้นดั่ง
กล่าวไปตามถนนสืบศิริ ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอบั้กธงชัย จั้หวัดนครราชสีมา
จำเลยเสพเมทแอมเฟต้ามินอันเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 อันเป็นการฝ่าฝึน
ต่อกฎหมาย ขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522
มาตรา 4, 7, 8, 57, 91 พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 102 (3
ทวิ), 127 ทวิ พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 43 ทวิ, 157 ทวิ และ
พักใช้ใบอนุญาตขับขี้มีกำหนดไม่น้อยกว่าหกเดือนหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี้ของ
จำเลย

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
พ.ศ.2522 มาตรา 57, 91 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 43 ทวิ
วรรคหนึ่ง, 157 ทวิ วรรคสอง พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา
102 (3 ทวิ), 127 ทวิ วรรคสอง การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวผิดต่อ
กฎหมายหลายบทให้ใช้กฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดลงโทษแก่จำเลยตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 90 แต่เนื่องจากความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกฯ
และพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกฯ ซึ่งเป็นบทหนักที่อัตราโทษเท่ากัน จึงให้
ลงโทษตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกฯ ประกอบตามพระราชบัญญัติยาเสพติดฯ
ให้โทษเพียงบทเดียว จำคุก 8 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การ
พิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กั้หนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
78 คงจำคุก 4 เดือน ให้พักใช้ใบอนุญาตขับขี้ของจำเลยมีกำหนด 6 เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาคือต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่า สมควรรอกการกำหนดโทษหรือรอกการลงโทษจำคุกให้แก่จำเลยหรือไม่ เห็นว่า คดีนี้โจทก์ยื่นฟ้องจำเลยหลังเกิดเหตุเป็นเวลานานกว่า 5 ปี โดยไม่ปรากฏว่าในระหว่างนั้นจำเลยได้กระทำความผิดใดๆ อีก น่าเชื่อว่าจำเลยมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ทั้งไม่ปรากฏว่าจำเลยได้รับโทษจำคุกมาก่อน น่าจะอยู่ในวิสัยที่จะแก้ไขฟื้นฟูให้กลับตัวเป็นพลเมืองดีได้ การให้โอกาสจำเลยโดยรอกการลงโทษจำคุกไว้สักครั้งหนึ่ง น่าจะเป็นผลดีแก่จำเลยและสังคมโดยรวมมากกว่าที่จะจำคุกจำเลยไปเสียทีเดียว ที่ศาลล่างทั้งสองใช้ดุลพินิจกำหนดโทษแต่ไม่รอกการลงโทษจำคุกให้แก่จำเลยนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยข้อนี้ฟังขึ้น แต่เพื่อให้จำเลยหลาบจำและเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตนเองของจำเลย สมควรลงโทษปรับจำเลยอีกสถานหนึ่งและกำหนดเงื่อนไขเพื่อคุมความประพฤติของจำเลยไว้ด้วย

ส่วนที่จำเลยฎีกาขอให้ไม่พักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของจำเลยนั้น เห็นว่า พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 157 ทวิ วรรคสอง บัญญัติว่า "ผู้ขับขี่ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 43 ทวิ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษสูงกว่าที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษหรือกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทอีกหนึ่งในสาม และให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่มีกำหนดไม่น้อยกว่าหกเดือนหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่" บทบัญญัติดังกล่าวมีความหมายว่า เมื่อศาลพิพากษาลงโทษผู้ใดตามกฎหมายมาตรานี้แล้วให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่าหกเดือนหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ด้วย อันเป็นบทบังคับให้ศาลต้องมีคำสั่งดังกล่าว ดังนั้น เมื่อศาลอุทธรณ์ภาค 3 ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก

พ.ศ.2522 มาตรา 157 ทวิ วรรคสอง แล้ว ย่อมต้องมีคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของ
จำเลยมีกำหนดไม่น้อยกว่าหกเดือนด้วย ฎีกาของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

อนึ่ง โทษปรับทั้งกฎหมายเดิมและกฎหมายที่แก้ไขใหม่ต่างเป็นคุณแก่ผู้กระทำความผิด กล่าวคือโทษขั้นสูงตามกฎหมายที่แก้ไขใหม่เป็นคุณกว่า ส่วนโทษขั้นต่ำตามกฎหมายเดิมเป็นคุณกว่า แล้วแต่จะดูในแง่ขั้นสูงหรือขั้นต่ำของโทษ โทษปรับที่จะลงโทษแก่จำเลยจึงอยู่ในระดับที่ใช้กฎหมายซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะกระทำความผิด หรือใช้กฎหมายใหม่ก็ได้ กรณีโทษปรับจึงให้ใช้กฎหมายในส่วนที่เป็นคุณบังคับแก่จำเลย ปัญหาดังกล่าวเป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นอ้างและแก้ไขโดยปรับบทกฎหมายให้ถูกต้องได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195 วรรคสอง ประกอบมาตรา 225"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษปรับจำเลยตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 157 ทวิ วรรคสอง ประกอบพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 91 (เดิมและที่แก้ไขใหม่) โดยปรับ 30,000 บาท อีกสถานหนึ่งลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงปรับ 15,000 บาท โทษจำคุกให้รอกการลงโทษไว้ 3 ปี และคุมความประพฤติของจำเลยไว้ 2 ปี นับแต่วันที่ได้อ่านคำพิพากษาศาลฎีกาให้จำเลยฟัง โดยให้จำเลยไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติปีละ 3 ครั้ง ตามเงื่อนไขและกำหนดระยะเวลาที่พนักงานคุมประพฤติเห็นสมควร ห้ามจำเลยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษทุกชนิด และให้จำเลยละเว้นการประพฤติใดอันอาจนำไปสู่การกระทำความผิดในทำนองเดียวกันนี้อีก กับให้จำเลยกระทำกิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ตามที่พนักงานคุมประพฤติและจำเลยเห็นสมควรมีกำหนด 30 ชั่วโมง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3

(เกรียงชัย จิงจตุรพิธ-ปัญญารัตน์ วีระยะวานิช-มานัส เหลืองประเสริฐ)

แหล่งที่มา

สำนักวิชาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

แม้พระราชบัญญัติจราจรทางบกฯ มาตรา 157 ทวิ วรรคสอง จะบัญญัติในทำนองเป็นการบังคับการใช้ดุลพินิจของศาลก็ตาม แต่ก็ไม่ได้บังคับเด็ดขาดโดยให้ศาลเลือกที่จะใช้มาตรการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่อย่างใดอย่างหนึ่ง ปัญหาว่าในการใช้ดุลพินิจโดยวางอยู่บนพื้นฐานของหลักการใด ในคดีนี้ผู้เขียนหมายเหตุเข้าใจว่าศาลฎีกาเลือกที่จะใช้มาตรการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ซึ่งยืนตามคำพิพากษาของศาลล่างทั้งสอง โดยวางหลักอยู่บนพื้นฐานของหลักการใช้ดุลพินิจกำหนดโทษที่ว่า การกำหนดโทษเป็นไปตามพฤติการณ์แห่งความร้ายแรงของการกระทำความผิด เมื่อคดีนี้การกระทำของจำเลยไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ ขึ้น ศาลจึงเลือกที่จะใช้มาตรการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่แทนที่จะใช้มาตรการการเพิกถอนใบอนุญาตซึ่งดูจะเป็นมาตรการที่รุนแรงกว่า ปัญหาว่าการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่เป็นอะไรในสายตาของกฎหมาย ที่ต้องรู้สถานะในทางกฎหมายของมาตรการบังคับดังกล่าว เพราะมาตรการบังคับในทางอาญาที่สำคัญก็คือโทษทางอาญาและวิธีการเพื่อความปลอดภัยและหลักที่ใช้เรื่องของโทษทางอาญากับหลักที่ใช้ในกรณีของวิธีการเพื่อความปลอดภัยมีความแตกต่างกัน หากการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่เป็นโทษทางอาญา การกำหนดหลักในเรื่องวิธีการเพื่อความปลอดภัยมาใช้ย่อมเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือในกรณีกลับกันกล่าวคือหากการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่

เป็นวิธีการเพื่อความปลอดภัย การนำหลักในเรื่องโทษทางอาญามาใช้ก็ย่อมที่จะไม่
ถูกต้องเหมือนกัน ตามกฎหมายเยอรมัน การพักใช้ใบอนุญาตขับชีรถยนต์บัญญัติไว้ใน
ในมาตรา 44 ประมวลกฎหมายอาญาเยอรมันและถือว่าเป็นโทษอาญาข้างเคียง
ลักษณะเดียวที่ได้รับการบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญาบับปัจจุบัน การพัก
ใช้ใบอนุญาตขับชีรถยนต์ต่างจากการเพิกถอนใบอนุญาตตามมาตรา 69 ประมวล
กฎหมายอาญาเยอรมันกล่าวคือ การเพิกถอนใบอนุญาตขับชีรถยนต์เป็นวิธีการเพื่อ
ความปลอดภัยที่พิจารณาจากการขาดความเหมาะสมของผู้กระทำความผิดในอันที่จะ
ขับชียานพาหนะ ในขณะที่การพักใช้ใบอนุญาตขับชีรถยนต์เป็นกรณีที่ผู้กระทำความ
ผิดจะต้องได้รับบทเรียนแม้ว่าจะยังคงมีความเหมาะสมในอันที่จะขับชียานพาหนะได้
ก็ตาม แต่เนื่องจากเหตุผลในการป้องกันพิเศษและการป้องกันทั่วไปที่เป็นผลมาจาก
การที่ผู้กระทำความผิดได้ละเมิดต่อกฎจราจรจึงต้องมีการสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับชี
รถยนต์ของผู้กระทำความผิด การเพิกถอนใบอนุญาตขับชีรถยนต์เป็นวิธีการเพื่อ
ความปลอดภัยที่ใช้บ่อยที่สุดและสำคัญที่สุดในทางนิตินโยบาย โดยมาตรการดัง
กล่าวได้รับการบัญญัติไว้เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 19.12.1952 ตามพระราชบัญญัติว่า
ด้วยความปลอดภัยของการจราจรบนท้องถนนฉบับแรกและได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ 26.11.1964 ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความปลอดภัยของการจราจรบน
ท้องถนนฉบับที่ 2 ซึ่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวได้ระบุประเภทของการกระทำความผิด
ซึ่งโดยหลักการแล้วถือว่าบุคคลที่กระทำความผิดตามที่ระบุไว้เป็นผู้ที่ไม่มีความ
เหมาะสมในการขับชียานพาหนะ วัตถุประสงค์ของวิธีการเพื่อความปลอดภัย (การ
เพิกถอนใบอนุญาตขับชีรถยนต์) คือ การให้หลักประกันแก่ความปลอดภัยในการ
จราจรด้วยการตัดบุคคลบางประเภทไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือเป็นการถาวรออก
จากการมีส่วนร่วมในการใช้รถใช้ถนนในฐานะที่เป็นคนขับยานพาหนะ ซึ่งบุคคลดัง
กล่าวจะเป็นบุคคลที่ยังไม่มีความเหมาะสมในการที่จะใช้รถยนต์บนท้องถนน ไม่ว่า
จะเป็นในแง่ของทางร่างกาย จิตใจหรือบุคลิกลักษณะ และเนื่องจากว่ามาตรการของ

การเพิกถอนใบอนุญาตเป็นเรื่องของวิธีการเพื่อความปลอดภัย ด้วยเหตุนี้ ผู้พิพากษาจึงสามารถใช้มาตรการดังกล่าวได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าผลที่เกิดขึ้นแก่ผู้ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตจะได้สัดส่วนกับความน่าตำหนิของผู้กระทำความผิดหรือไม่ เช่น แม้ว่าผู้กระทำความผิดมีความจำเป็นต้องใช้รถยนต์เพื่อเดินทางไปทำงาน เป็นต้น (Vgl. Jescheck, Lehrbuch des Strafrechts : Allgemeiner Teil, . 4 Auflage, 1988, น. 710 - 744) หากพิจารณาจากมาตรา 18 ประมวลกฎหมายอาญาหรือมาตรา 39 ประมวลกฎหมายอาญา การพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ไม่ใช่ทั้งโทษและวิธีการเพื่อความปลอดภัย ซึ่งในแง่ของนิตินโยบายแล้วก็ควรที่จะกำหนดสถานะในทางกฎหมายให้แก่มาตรการบังคับทั้งสองต่อไปในอนาคต อย่างไรก็ตาม ในความเห็นของผู้เขียนหมายเหตุ หากเรานำหลักกฎหมายเยอรมันมาปรับใช้ การพักใช้ใบอนุญาตขับขี่น่าจะจะต้องถือว่ามีสภาพในทางกฎหมายในทำนองเดียวกับโทษทางอาญา ส่วนการเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ก็คงจะถือว่ามีลักษณะเป็นวิธีการเพื่อความปลอดภัยอีกประการหนึ่ง ดังนั้น การเลือกใช้มาตรการบังคับประเภทใดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกฯ มาตรา 157 ทวิ วรรคสอง จึงน่าจะต้องพิจารณาจากตัวจำเลยซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดเป็นสำคัญ ไม่ใช่พิจารณาจากผลของการกระทำความผิดของจำเลยกล่าวคือ หากตัวจำเลยมีความเป็นอันตรายต่อการใช้รถใช้ถนนของบุคคลทั่วไปแล้วแม้ว่าการกระทำของจำเลยจะไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ ขึ้น การเลือกใช้มาตรการการเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่น่าจะเป็นมาตรการที่เหมาะสมกว่าในทางกลับกัน หากตัวจำเลยไม่ได้ขาดความเหมาะสมในการขับขี่ยานพาหนะแล้ว การเลือกใช้มาตรการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ในทำนองเป็นบทเรียนให้แก่จำเลยก็น่าจะเป็นวิธีการที่เหมาะสมกว่าเช่นกัน สุรสิทธิ์ แสงวิโรจน์พัฒน์